

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2761/2530

นาย เฉลิม นา คะตะ
นาง เบญจ พัฒน์ สุข วงศ์
นาง เตียง แซ่เซียว กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1599

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 271

สิทธิของโจทก์ที่จะได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษามีอยู่ก่อนโจทก์ถึงแก่กรรม ย่อมตกทอดให้แก่ทายาทผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรมย่อมมีสิทธิที่จะขอเข้าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อรับชำระหนี้แทนโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 และการยื่นคำร้องดังกล่าวไม่จำเป็นต้องยื่นภายใน 1 ปี นับแต่โจทก์มรณะตามบทบัญญัติมาตรา 42 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้กู้ชำระเงินตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระแทน

นางเบญจพัฒน์ สุขวงศ์ ยื่นคำร้องว่าโจทก์ซึ่งเป็นบิดาของผู้ร้องได้ถึงแก่กรรม คดีอยู่ระหว่างการบังคับ ซึ่งจำเลยยังชำระหนี้ให้โจทก์ไม่หมดจำเลยไม่ยอมชำระโดยอ้างว่าขอให้ผู้มีมรดกความเสียก่อน ผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรม จึงขอรับมรดกความของโจทก์เพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไป

จำเลยที่ 1 ไม่คัดค้าน

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่มีอำนาจขอเข้ารับมรดกความ หรือเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ เพราะผู้ร้องมิใช่ทายาทของโจทก์ และล่วงเลยเวลาที่จะยื่นคำร้องขอเข้ารับมรดกความและจะต้องยื่นก่อนศาลพิพากษาโจทก์ถึงแก่กรรมหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจขอรับมรดกความ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้รับมรดกของโจทก์ที่จะดำเนินการบังคับคดีได้ต่อไป

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาในชั้นนี้ว่า ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยคดีนอกเหนือไปจากประเด็นตามคำร้องหรือไม่ ผู้ร้องจะต้องยื่นคำร้องภายในกำหนด 1 ปี นับแต่โจทก์ถึงแก่กรรมหรือไม่ ผู้ร้องเป็นทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกจากโจทก์หรือไม่ สำหรับปัญหาข้อแรกได้พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องแล้วเห็นว่าวัตถุประสงค์ของผู้ร้องก็เพื่อมีสิทธิที่จะรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับจากจำเลยทั้งสอง สิทธิดังกล่าวโจทก์มีอยู่ก่อนถึงแก่กรรมเมื่อโจทก์ตายสิทธิดังกล่าวย่อมตกทอดให้แก่ทายาท การที่ผู้ร้องใช้ถ้อยคำในหัวข้อคำร้องว่ารับมรดกความ เป็นเพียงการใช้ถ้อยคำที่ผิดพลาดไป เมื่อใจความตามคำร้องพอแปลได้ว่าเป็นการขอบังคับคดีต่อไปหลังจากโจทก์ถึงแก่กรรมแล้ว เพราะผู้ร้องเป็นบุตรและเป็นทายาทโดยธรรมย่อมมีสิทธิที่จะขอเข้าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อรับชำระหนี้แทนโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 ศาลล่างทั้งสองจึงหาทำคำสั่งหรือคำพิพากษา

นอกเหนือไปจากคำร้องไม่ เมื่อถือว่าศาลล่างทั้งสองมิได้ทำคำสั่งหรือคำพิพากษานอก
เหนือจากคำร้อง เพราะตามคำร้องเป็นเรื่องการขอรับมรดกตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 แล้ว การยื่นคำร้องดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องยื่นภายใน 1
ปี นับแต่โจทก์มรณะตามบทบัญญัติมาตรา 42 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง

พิพากษายืน.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุขะปุลณณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>